

직무관련 범죄고발지침

제정 인사팀-1474(2014. 12. 15)
개정 경영기획실-210(2023. 3. 13)

제1조(목적) 이 지침은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다) 소속 임직원(퇴직자를 포함한다.) 또는 처벌규정의 적용에 있어 공무원으로 의제되는 자가 직무와 관련하여 공금횡령 등의 범죄행위를 범한 경우에 대해 고발할 대상과 절차 등을 정하여 이행함으로써 깨끗한 공직사회를 만드는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 해양과기원 소속 임직원 또는 공무원으로 의제되는 자(이하“임직원 등”이라 한다)가 직무와 관련하여 「형법」, 「특정범죄가중처벌 등에 관한 법률」, 「한국해양과학기술원법」, 「공직자윤리법」, 그 밖에 법률의 금지 또는 의무규정을 위반한 범죄행위와 그와 관련된 민간인의 범죄행위를 고발대상으로 한다.

제3조(범죄보고 및 고발주체) ①해양과기원 소속 직원과 감사인은 그 직무를 행함에 있어 임직원 등의 범죄혐의 사실을 발견한 경우에는 원장과 감사에게 보고하여야 한다.
②원장은 임직원 등의 범죄혐의 사실을 발견하거나 통보받은 경우에는 이 지침에 따라 고발하여야 한다.

제4조(고발의 기준) ①원장은 공금횡령 등 범죄의 고발여부를 결정함에 있어 인사위원회 심의를 거쳐 그 범죄혐의사실 정도의 경중과 고의 또는 과실여부 등을 고려하여 판단하되, 특히 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 더욱 엄정히 처리하여야 한다.

1. 직무와 관련하여 금품·향응을 수수한 경우
2. 공금을 횡령·유용하였을 경우
3. 범죄내용이 파급 개연성이 크고, 수사를 통하여 비위규모가 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 경우
4. 그 밖에 범죄의 횡수, 수법 등을 고려할 때 고발하는 것이 필요하다고 판단되는 경우

경우

②제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 반드시 고발하여야 한다.

1. 직무와 관련하여 200만원 이상의 금품·향응을 수수한 경우
2. 200만원 이상(공소시효 내의 누계금액을 말한다) 공금을 횡령·유용하였을 경우
3. 공금횡령·유용 금액을 전액 원상회복하지 않은 경우
4. 최근 3년 이내 금품·향응수수, 공금횡령·유용으로 징계를 받은 자가 또다시 수수 또는 횡령·유용을 한 경우
5. 서류 위·변조 및 은폐 등 부당한 행정행위가 수반되는 범죄를 저질러 본인 또는 제3자에게 이익을 가져다 준 경우

제5조(고발의 시기) ①원장은 임직원 등의 공금횡령 등 범죄행위 사실을 확인한 즉시 고발하여야 한다.

②범죄혐의자가 사실을 부인할 경우 조사결과 증빙자료에 의해 범죄혐의가 명백하다고 판단할 충분한 사유가 있는 경우에는 즉시 고발하여야 한다.

제6조(고발 절차 등) ①고발은 원장의 명의로 된 고발장을 관할 수사기관의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 범죄혐의자의 도주 또는 증거인멸의 우려가 있는 경우 등 긴급한 경우에는 구두로 고발한 후 고발장을 제출할 수 있다.

②범죄혐의 내용이 사회적으로 중대한 영향을 미칠만한 사건이거나, 범죄혐의자의 도주 또는 증거인멸의 방지 등이 필요하다고 인정되는 경우에는 관할 수사기관과 사전에 협의하여야 한다.

제7조(고발처리 상황 관리 등) 총무업무 담당부서장은 고발처리 상황을 별표 제1호 서식으로 관리하여야 하며, 고발하지 않기로 한 범죄혐의 사실에 대해서도 원장의 결재를 받아 관리하여야 하며 청렴감사부장에게 통보하여야 한다. <개정 2023. 3. 13.>

제8조(고발대상사건 묵인에 대한 책임) 원장은 범죄행위의 보고 의무가 있는 자가 고

발대상 범죄행위를 발견하고도 정당한 사유없이 보고하지 아니하고 이를 묵인한 때에는 직무를 태만히 한 것으로 보아 징계 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 지침은 2014년 12월 15일부터 시행한다.

이 지침은 2023년 3월 13일부터 시행한다.

[별표 제1호] 범죄혐의 사실 고발처리 상황부

범죄혐의 사실 고발처리 상황부

일련 번호	건명 및 범죄 혐의 요지	피 고 발 자			고발 일시	고발장 접 수 기관명	수사 진행상황 (수사개시부터 최종 결과까지)	기타참고사항 (고발유예 사유 등)
		소속	직급 (직위)	성명				

※ 필요한 경우 별지 첨부